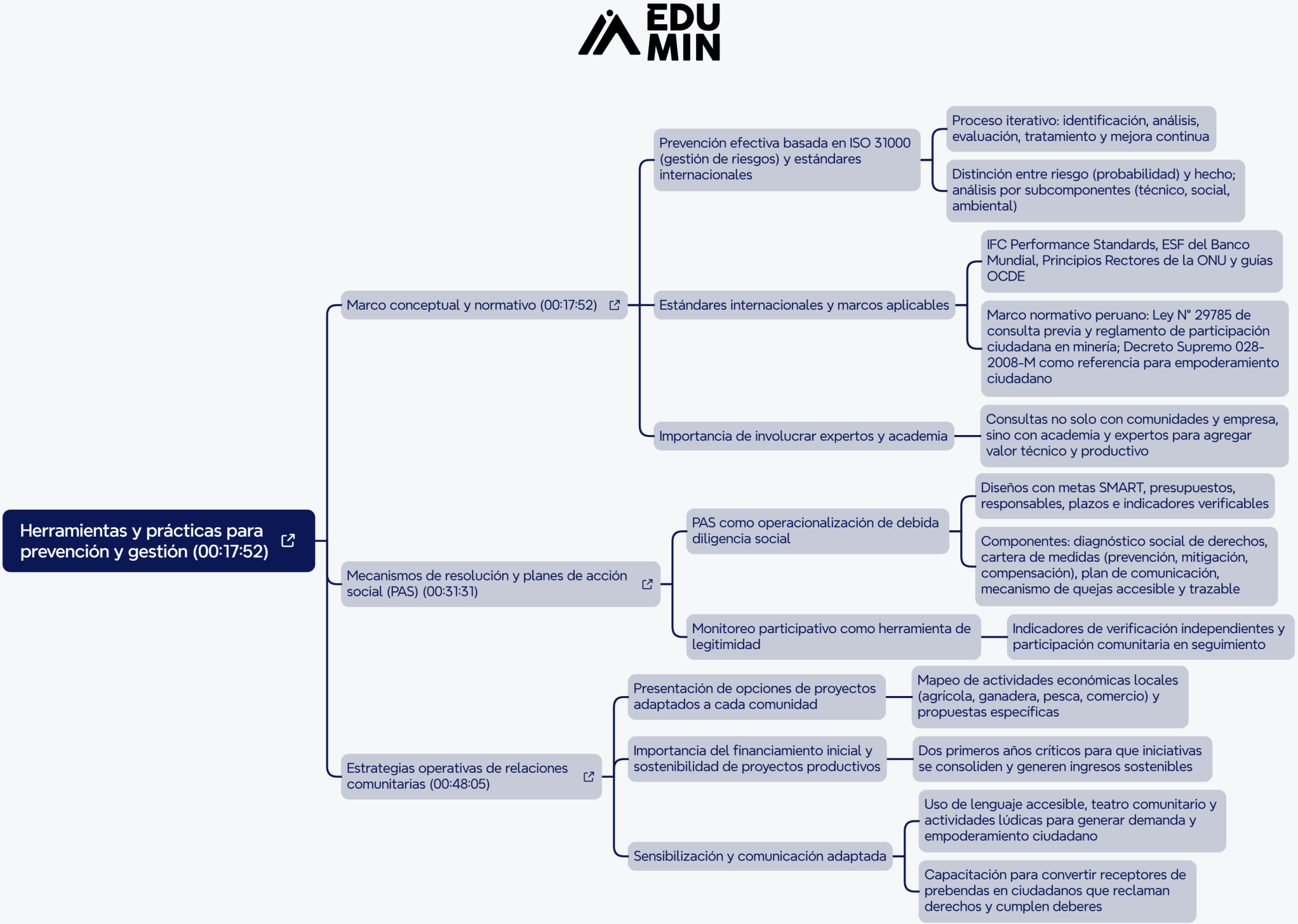
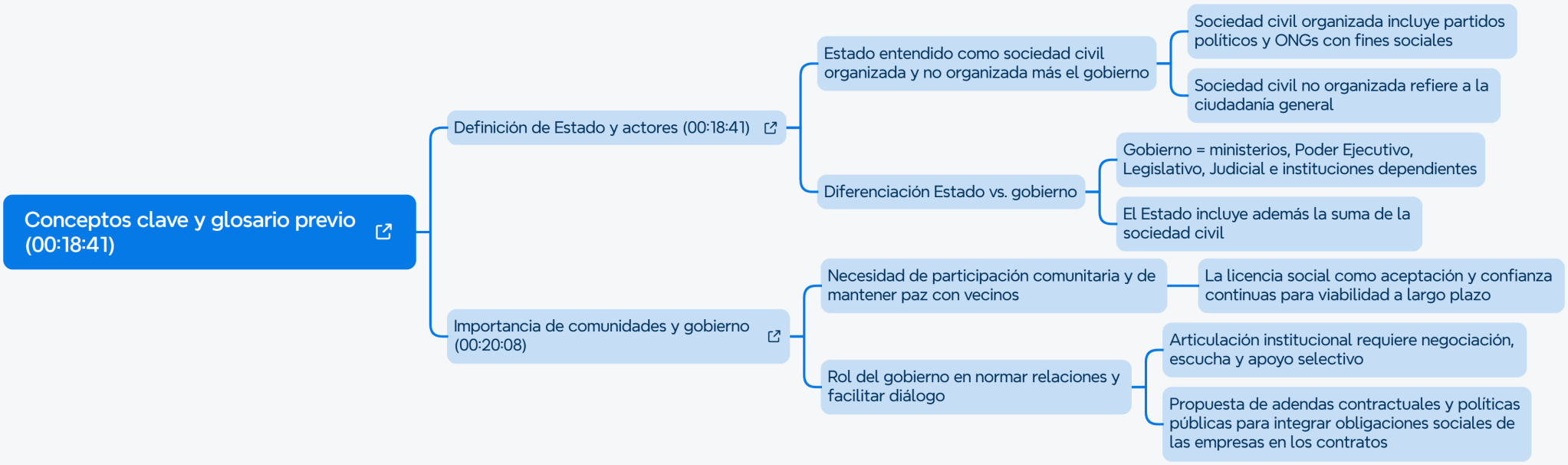
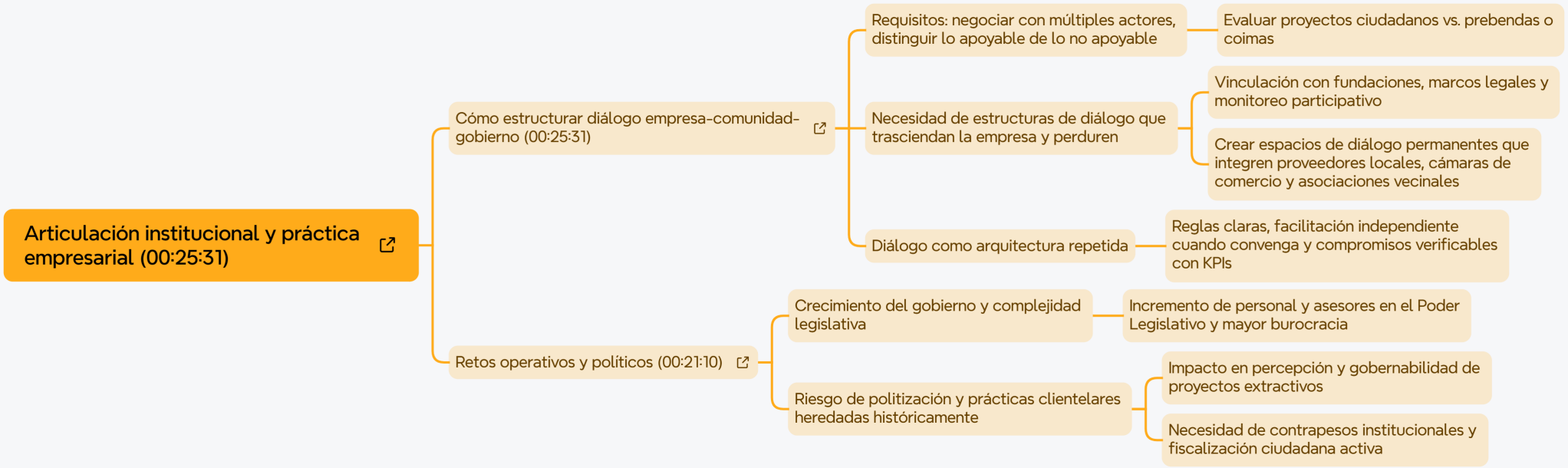
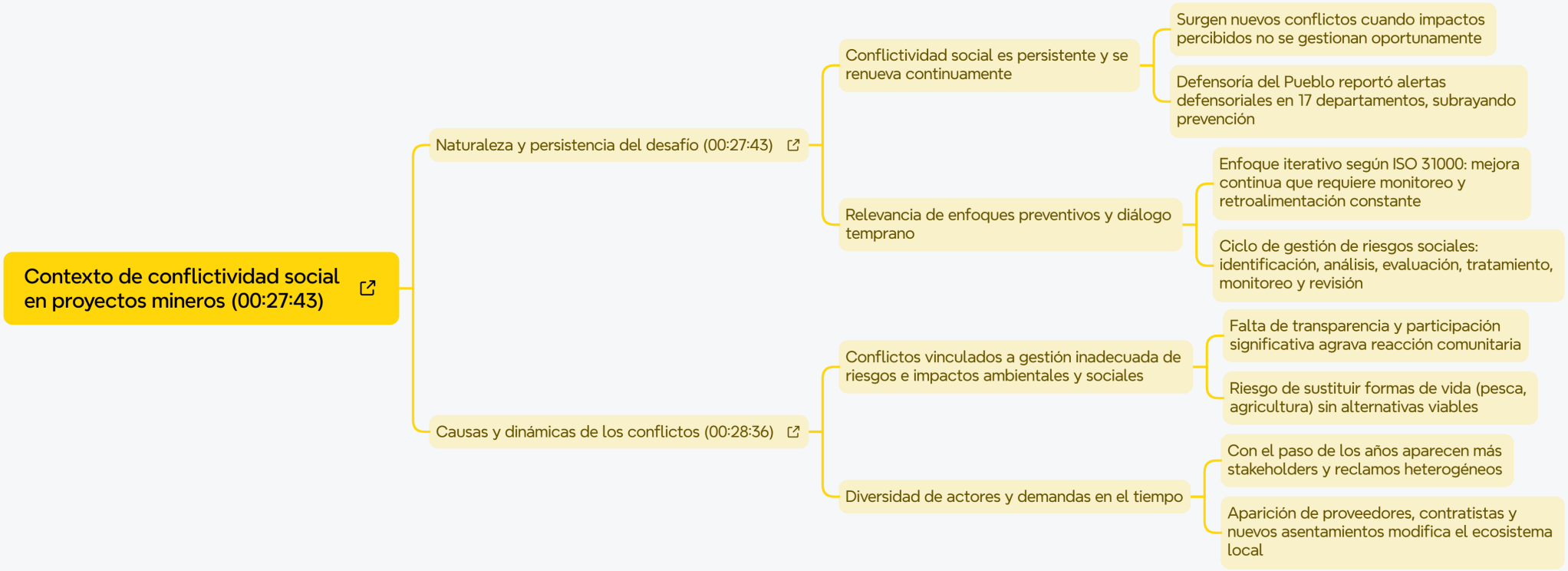

CLASE 03: DIÁLOGO Y PRINCIPALES MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS - 1RA PARTE
Lecciones finales y cierre (02:22:12)
Monitoreo participativo y tecnologías emergentes (02:17:54)
Estrategias de empoderamiento ciudadano y educación (01:12:01)
Contratación y encadenamiento productivo local (01:00:00)
Perfiles comunitarios y expectativas locales (00:44:26)
Dinámicas locales: caso Marcona y costa (00:41:38)
Herramientas y prácticas para prevención y gestión (00:17:52)
Conceptos clave y glosario previo (00:18:41)
Articulación institucional y práctica empresarial (00:25:31)
Contexto de conflictividad social en proyectos mineros (00:27:43)
Ejemplos y casos emblemáticos (00:31:58)
Referencias y materiales para lectura (00:37:47)

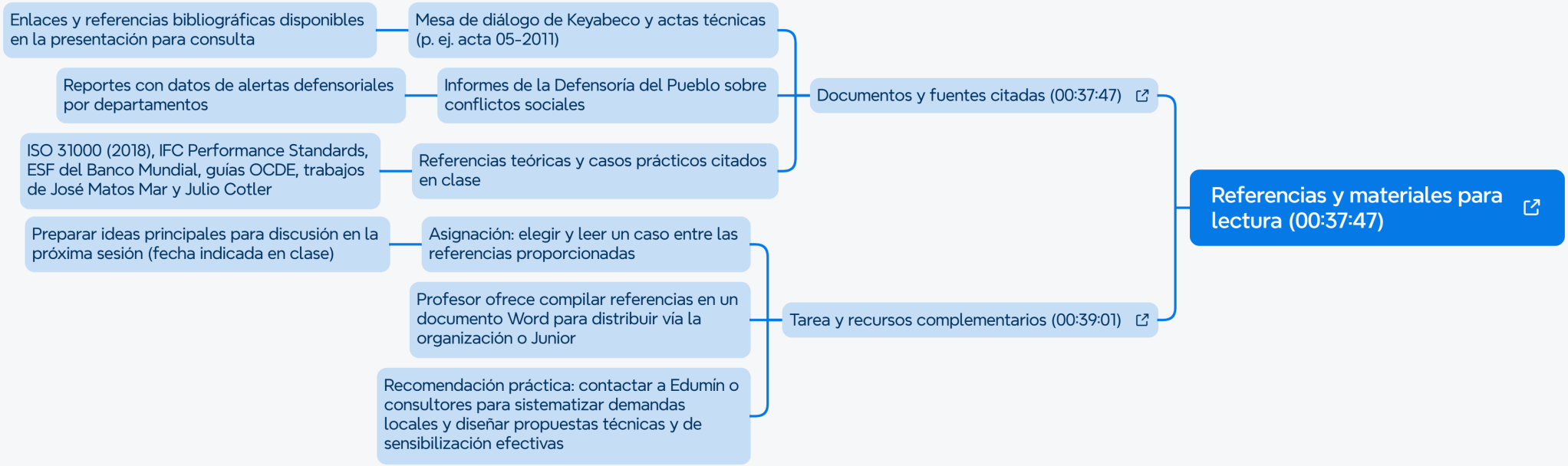

Herramientas y prácticas para prevención y gestión (00:17:52)
Marco conceptual y normativo (00:17:52)
Prevención efectiva basada en ISO 31000 (gestión de riesgos) y estándares internacionales
Proceso iterativo: identificación, análisis, evaluación, tratamiento y mejora continua
Distinción entre riesgo (probabilidad) y hecho; análisis por subcomponentes (técnico, social, ambiental)
Estándares internacionales y marcos aplicables
IFC Performance Standards, ESF del Banco Mundial, Principios Rectores de la ONU y guías OCDE
Marco normativo peruano: Ley N° 29785 de consulta previa y reglamento de participación ciudadana en minería; Decreto Supremo 028-2008-M como referencia para empoderamiento ciudadano
Importancia de involucrar expertos y academia
Consultas no solo con comunidades y empresa, sino con academia y expertos para agregar valor técnico y productivo
Mecanismos de resolución y planes de acción social (PAS) (00:31:31)
PAS como operacionalización de debida diligencia social
Diseños con metas SMART, presupuestos, responsables, plazos e indicadores verificables
Componentes: diagnóstico social de derechos, cartera de medidas (prevención, mitigación, compensación), plan de comunicación, mecanismo de quejas accesible y trazable
Monitoreo participativo como herramienta de legitimidad
Indicadores de verificación independientes y participación comunitaria en seguimiento
Estrategias operativas de relaciones comunitarias (00:48:05)
Presentación de opciones de proyectos adaptados a cada comunidad
Mapeo de actividades económicas locales (agrícola, ganadera, pesca, comercio) y propuestas específicas
Importancia del financiamiento inicial y sostenibilidad de proyectos productivos
Dos primeros años críticos para que iniciativas se consoliden y generen ingresos sostenibles
Sensibilización y comunicación adaptada
Uso de lenguaje accesible, teatro comunitario y actividades lúdicas para generar demanda y empoderamiento ciudadano
Capacitación para convertir receptores de prebendas en ciudadanos que reclaman derechos y cumplen deberes

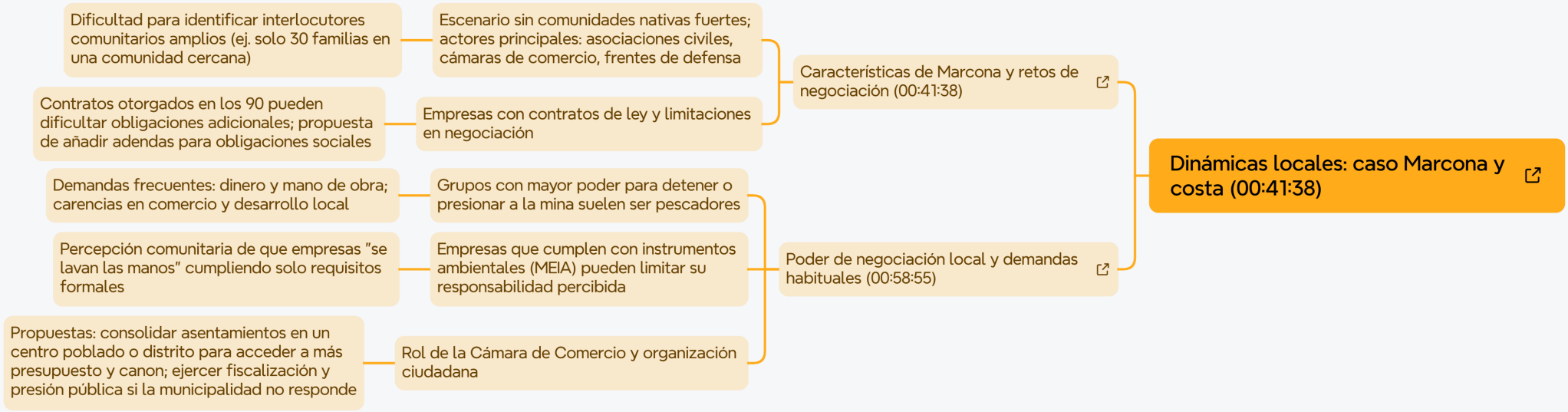

Conceptos clave y glosario previo (00:18:41)
Definición de Estado y actores (00:18:41)
Estado entendido como sociedad civil organizada y no organizada más el gobierno
Sociedad civil organizada incluye partidos políticos y ONGs con fines sociales
Sociedad civil no organizada refiere a la ciudadanía general
Diferenciación Estado vs. gobierno
Gobierno = ministerios, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial e instituciones dependientes
El Estado incluye además la suma de la sociedad civil
Importancia de comunidades y gobierno (00:20:08)
Necesidad de participación comunitaria y de mantener paz con vecinos
La licencia social como aceptación y confianza continuas para viabilidad a largo plazo
Rol del gobierno en normar relaciones y facilitar diálogo
Articulación institucional requiere negociación, escucha y apoyo selectivo
Propuesta de adendas contractuales y políticas públicas para integrar obligaciones sociales de las empresas en los contratos

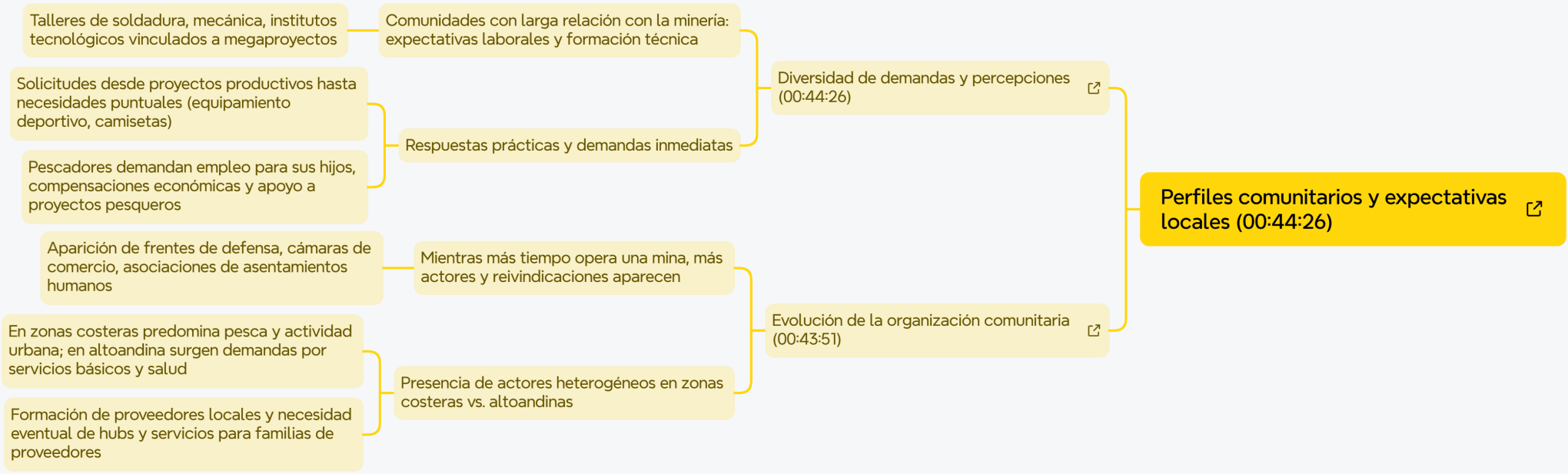

Articulación institucional y práctica empresarial (00:25:31)
Cómo estructurar diálogo empresa-comunidad-gobierno (00:25:31)
Requisitos: negociar con múltiples actores, distinguir lo apoyable de lo no apoyable
Evaluar proyectos ciudadanos vs. prebendas o coimas
Necesidad de estructuras de diálogo que trasciendan la empresa y perduren
Vinculación con fundaciones, marcos legales y monitoreo participativo
Crear espacios de diálogo permanentes que integren proveedores locales, cámaras de comercio y asociaciones vecinales
Diálogo como arquitectura repetida
Reglas claras, facilitación independiente cuando convenga y compromisos verificables con KPIs
Retos operativos y políticos (00:21:10)
Crecimiento del gobierno y complejidad legislativa
Incremento de personal y asesores en el Poder Legislativo y mayor burocracia
Riesgo de politización y prácticas clientelares heredadas históricamente
Impacto en percepción y gobernabilidad de proyectos extractivos
Necesidad de contrapesos institucionales y fiscalización ciudadana activa

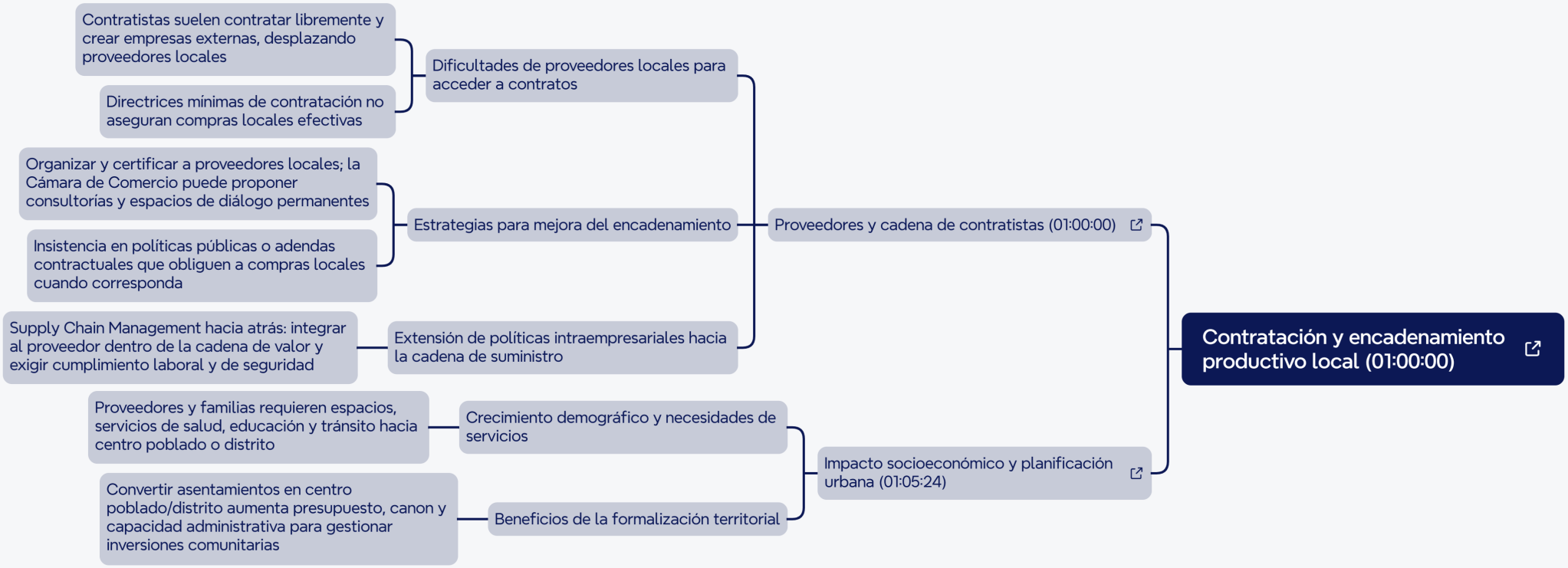

Contexto de conflictividad social en proyectos mineros (00:27:43)
Naturaleza y persistencia del desafío (00:27:43)
Conflictividad social es persistente y se renueva continuamente
Surgen nuevos conflictos cuando impactos percibidos no se gestionan oportunamente
Defensoría del Pueblo reportó alertas defensoriales en 17 departamentos, subrayando prevención
Relevancia de enfoques preventivos y diálogo temprano
Enfoque iterativo según ISO 31000: mejora continua que requiere monitoreo y retroalimentación constante
Ciclo de gestión de riesgos sociales: identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y revisión
Causas y dinámicas de los conflictos (00:28:36)
Conflictos vinculados a gestión inadecuada de riesgos e impactos ambientales y sociales
Falta de transparencia y participación significativa agrava reacción comunitaria
Riesgo de sustituir formas de vida (pesca, agricultura) sin alternativas viables
Diversidad de actores y demandas en el tiempo
Con el paso de los años aparecen más stakeholders y reclamos heterogéneos
Aparición de proveedores, contratistas y nuevos asentamientos modifica el ecosistema local

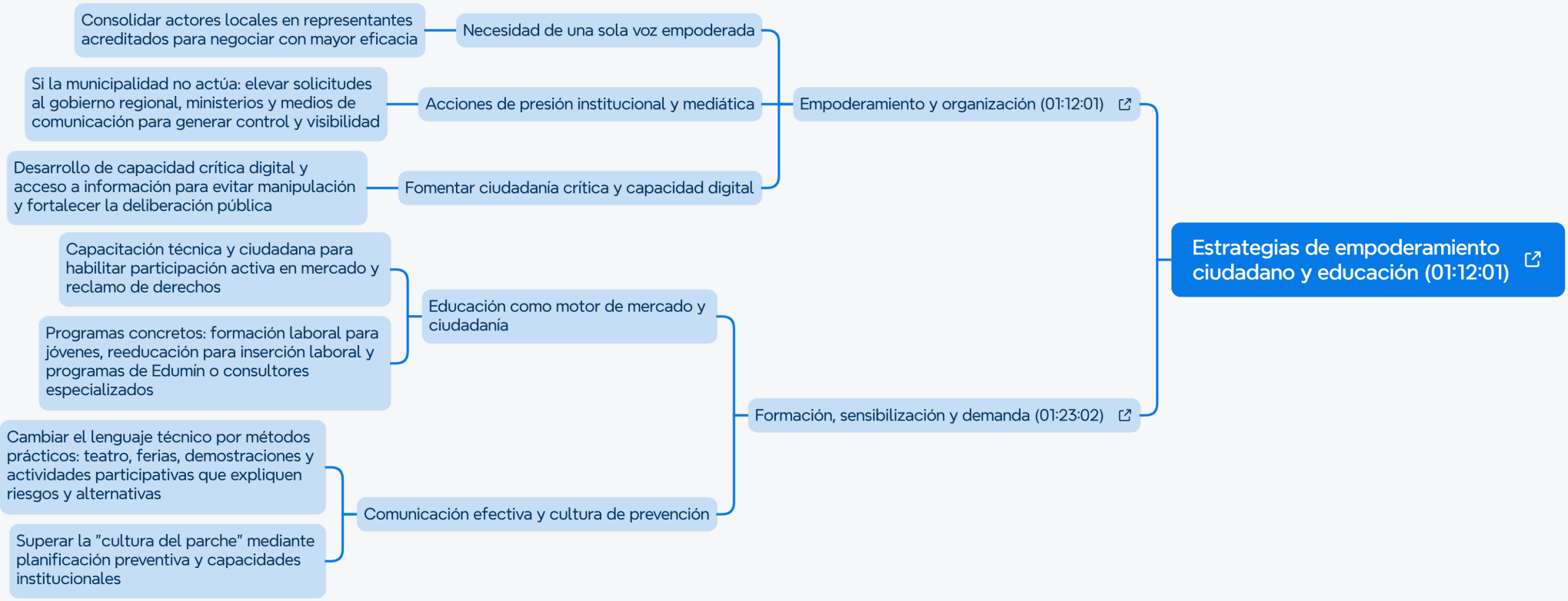

Ejemplos y casos emblemáticos (00:31:58)
Proyectos suspendidos o cancelados (00:31:58)
Tambo Grande (Piura)
Consulta vecinal en 2002 con 98% de rechazo; proyecto quedó paralizado
Santa Ana (Puno)
Cancelada en 2011 y derivó en laudo en ICSID con retribución de 18.2 millones de dólares a comunidades
Tía María y Conga
Problemas por informes ambientales mal elaborados y falta de respuestas creíbles y oportunas
Casos con diálogo o negociación exitosa (00:36:19)
Keyabeco / Quillabeco (Moquegua)
Mesa de diálogo 2011-2012 con 26 acuerdos verificables; ejemplo de negociación efectiva
Cerro Verde (Arequipa)
Negociaciones prolongadas, atención a aguas residuales y financiamiento de proyectos urbanos como PETAR
Aprendizaje: persistencia en diálogo, alineación de medidas verificables y legitimidad ganada con acciones concretas


Referencias y materiales para lectura (00:37:47)
Documentos y fuentes citadas (00:37:47)
Mesa de diálogo de Keyabeco y actas técnicas (p. ej. acta 05-2011)
Enlaces y referencias bibliográficas disponibles en la presentación para consulta
Informes de la Defensoría del Pueblo sobre conflictos sociales
Reportes con datos de alertas defensoriales por departamentos
Referencias teóricas y casos prácticos citados en clase
ISO 31000 (2018), IFC Performance Standards, ESF del Banco Mundial, guías OCDE, trabajos de José Matos Mar y Julio Cotler
Tarea y recursos complementarios (00:39:01)
Asignación: elegir y leer un caso entre las referencias proporcionadas
Preparar ideas principales para discusión en la próxima sesión (fecha indicada en clase)
Profesor ofrece compilar referencias en un documento Word para distribuir vía la organización o Junior
Recomendación práctica: contactar a Edumín o consultores para sistematizar demandas locales y diseñar propuestas técnicas y de sensibilización efectivas

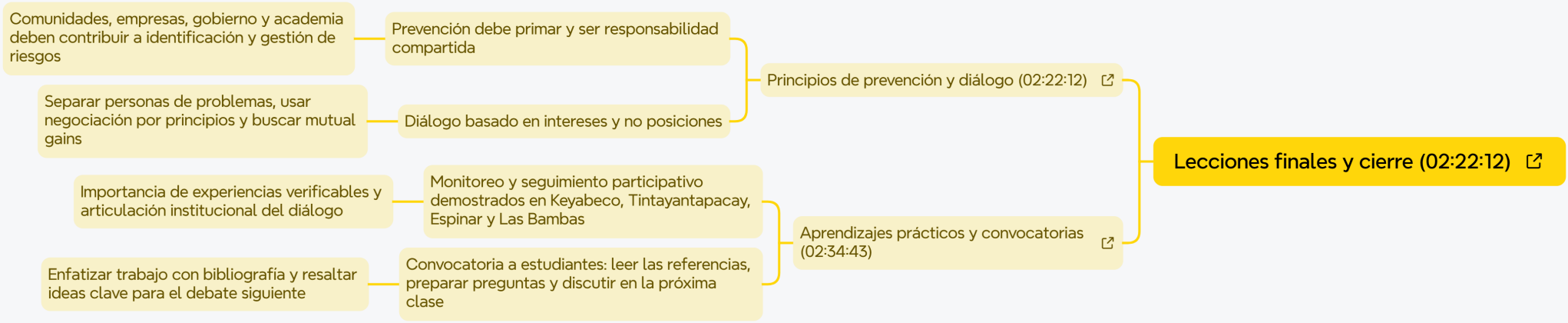

Dinámicas locales: caso Marcona y costa (00:41:38)
Características de Marcona y retos de negociación (00:41:38)
Escenario sin comunidades nativas fuertes; actores principales: asociaciones civiles, cámaras de comercio, frentes de defensa
Dificultad para identificar interlocutores comunitarios amplios (ej. solo 30 familias en una comunidad cercana)
Empresas con contratos de ley y limitaciones en negociación
Contratos otorgados en los 90 pueden dificultar obligaciones adicionales; propuesta de añadir adendas para obligaciones sociales
Poder de negociación local y demandas habituales (00:58:55)
Grupos con mayor poder para detener o presionar a la mina suelen ser pescadores
Demandas frecuentes: dinero y mano de obra; carencias en comercio y desarrollo local
Empresas que cumplen con instrumentos ambientales (MEIA) pueden limitar su responsabilidad percibida
Percepción comunitaria de que empresas "se lavan las manos" cumpliendo solo requisitos formales
Rol de la Cámara de Comercio y organización ciudadana
Propuestas: consolidar asentamientos en un centro poblado o distrito para acceder a más presupuesto y canon; ejercer fiscalización y presión pública si la municipalidad no responde


Perfiles comunitarios y expectativas locales (00:44:26)
Diversidad de demandas y percepciones (00:44:26)
Comunidades con larga relación con la minería: expectativas laborales y formación técnica
Talleres de soldadura, mecánica, institutos tecnológicos vinculados a megaproyectos
Respuestas prácticas y demandas inmediatas
Solicitudes desde proyectos productivos hasta necesidades puntuales (equipamiento deportivo, camisetas)
Pescadores demandan empleo para sus hijos, compensaciones económicas y apoyo a proyectos pesqueros
Evolución de la organización comunitaria (00:43:51)
Mientras más tiempo opera una mina, más actores y reivindicaciones aparecen
Aparición de frentes de defensa, cámaras de comercio, asociaciones de asentamientos humanos
Presencia de actores heterogéneos en zonas costeras vs. altoandinas
En zonas costeras predomina pesca y actividad urbana; en altoandina surgen demandas por servicios básicos y salud
Formación de proveedores locales y necesidad eventual de hubs y servicios para familias de proveedores


Contratación y encadenamiento productivo local (01:00:00)
Proveedores y cadena de contratistas (01:00:00)
Dificultades de proveedores locales para acceder a contratos
Contratistas suelen contratar libremente y crear empresas externas, desplazando proveedores locales
Directrices mínimas de contratación no aseguran compras locales efectivas
Estrategias para mejora del encadenamiento
Organizar y certificar a proveedores locales; la Cámara de Comercio puede proponer consultorías y espacios de diálogo permanentes
Insistencia en políticas públicas o adendas contractuales que obliguen a compras locales cuando corresponda
Extensión de políticas intraempresariales hacia la cadena de suministro
Supply Chain Management hacia atrás: integrar al proveedor dentro de la cadena de valor y exigir cumplimiento laboral y de seguridad
Impacto socioeconómico y planificación urbana (01:05:24)
Crecimiento demográfico y necesidades de servicios
Proveedores y familias requieren espacios, servicios de salud, educación y tránsito hacia centro poblado o distrito
Beneficios de la formalización territorial
Convertir asentamientos en centro poblado/distrito aumenta presupuesto, canon y capacidad administrativa para gestionar inversiones comunitarias


Estrategias de empoderamiento ciudadano y educación (01:12:01)
Empoderamiento y organización (01:12:01)
Necesidad de una sola voz empoderada
Consolidar actores locales en representantes acreditados para negociar con mayor eficacia
Acciones de presión institucional y mediática
Si la municipalidad no actúa: elevar solicitudes al gobierno regional, ministerios y medios de comunicación para generar control y visibilidad
Fomentar ciudadanía crítica y capacidad digital
Desarrollo de capacidad crítica digital y acceso a información para evitar manipulación y fortalecer la deliberación pública
Formación, sensibilización y demanda (01:23:02)
Educación como motor de mercado y ciudadanía
Capacitación técnica y ciudadana para habilitar participación activa en mercado y reclamo de derechos
Programas concretos: formación laboral para jóvenes, reeducación para inserción laboral y programas de Edumín o consultores especializados
Comunicación efectiva y cultura de prevención
Cambiar el lenguaje técnico por métodos prácticos: teatro, ferias, demostraciones y actividades participativas que expliquen riesgos y alternativas
Superar la "cultura del parche" mediante planificación preventiva y capacidades institucionales


Monitoreo participativo y tecnologías emergentes (02:17:54)
Innovación y riesgos tecnológicos (02:17:54)
Impacto de la automatización y tecnologías en medios de vida locales
Vehículos y embarcaciones autónomas, sensores y sonares pueden desplazar empleos tradicionales como la pesca artesanal
Necesidad de anticipar efectos laborales y proponer reconversión o alternativas productivas
Trazabilidad, seguridad y adición de valor
Uso de tecnologías para gestión operacional en minería que requiere incorporar formación técnica y percepción pública sobre sus efectos
Inteligencia colectiva y nodos de conocimiento (02:21:04)
Construir espacios que conecten datos, evidencias y percepciones
Sembrar nodos de información compartida que se conviertan en conocimiento útil para la comunidad y la toma de decisiones
Generación de opciones integradoras
No excluir a nadie; usar criterios objetivos y generar objetivos comunitarios con evidencia técnica complementada por valores y emociones


Lecciones finales y cierre (02:22:12)
Principios de prevención y diálogo (02:22:12)
Prevención debe primar y ser responsabilidad compartida
Comunidades, empresas, gobierno y academia deben contribuir a identificación y gestión de riesgos
Diálogo basado en intereses y no posiciones
Separar personas de problemas, usar negociación por principios y buscar mutual gains
Aprendizajes prácticos y convocatorias (02:34:43)
Monitoreo y seguimiento participativo demostrados en Keyabeco, Tintayantapacay, Espinar y Las Bambas
Importancia de experiencias verificables y articulación institucional del diálogo
Convocatoria a estudiantes: leer las referencias, preparar preguntas y discutir en la próxima clase
Enfatizar trabajo con bibliografía y resaltar ideas clave para el debate siguiente